

주의요구 및 권고

제 목 명예산업안전감독관 제도 운영 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 산업재해 예방활동에 대한 참여와 지원을 촉진하기 위해 각 소속기관별로 명예산업안전감독관(이하 “명예감독관”이라 한다)을 위촉하여 산업안전보건위원회 참석 등 감독관 업무를 수행하도록 하고 있다.

2. 판단 기준

「안전보건관리규정 시행세칙」 제9조(산업안전보건위원회 구성) 및 제10조(산업안전보건위원회 회의 등)에 따르면 명예감독관은 산업안전보건위원회에 근로자위원으로 참여하도록 되어 있고, 명예감독관이 회의에 출석할 수 없는 경우에는 해당 사업에 종사하는 사람 중 1명을 지정하여 직무를 대리하게 할 수 있다고 되어 있다.

한편 고용노동부 예규 「명예산업안전감독관 운영규정」 제8조(교육)에 따르면 사업주 및 단체의 장은 명예감독관이 재해예방활동에 필요한 산업안전보건법령 등 관련 교육을 이수하는데 적극 협조하여야 한다고 되어 있다.

따라서 명예감독관을 위촉한 소속기관은 명예감독관이 산업재해 예방계획 수립 등을 의결하는 산업안전보건위원회에 참석하도록 하고 그렇지 못한 경우에는 직무 대리인을 지정하여 감독관 업무의 공백이 발생하지 않도록 하여야 하고, 명예감독관의 직무와 역할, 관계법령 등 기초소양 및 전문교육 이수를 통해 명예감독관이 책임의식과 전문성을 가지고 역할을 수행할 수 있도록 지원하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX년부터 20XX년 X/4분기까지 각 소속기관의 명예감독관 운영 현황을 점검한 결과 ○○본부와 ●●본부¹⁾와 달리 ◎◎본부는 총 XX회의 산업안전보건위원회를 개최하면서 20XX년 X/4분기를 제외한 나머지 XX회 모두 명예감독관이 참석하지 않은 채 대리인 지정을 하지 않았고, 신규로 위촉된 명예감독관에 대해서도 기초소양교육 이수를 지원하지 않고 있는 것으로 확인 되었다.

그 결과 산업재해 예방계획 수립 등을 의결하는 산업안전보건위원회에서 명예감독관의 업무 공백으로 근로자를 대표한 감독관 역할을 하지 못 하고, 명예감독관이 책임의식이나 전문성을 갖지 못한 채 제도가 형식적으로 운영될 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ◎◎본부 ●●처는 감사결과를 수용하면서 명예감독관이 실효성 있는 역할을 수행할 수 있도록 관련 교육이수를 적극 지원하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◎◎본부장은

산업안전보건위원회에서 명예산업안전감독관 제도 운영을 철저히 하시고(주의)

명예산업안전감독관의 전문성을 강화할 수 있도록 교육을 지원하시기 바랍니다.(권고)

1) ○○본부와 ●●본부는 산업안전보건위원회 개최 시 명예감독관이 입회하였고 불참 시 대리인을 지정하도록 하였으며 관련 교육을 지원하였음.